

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת פנינה תמנו

3136/25/פ

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 5. בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000¹, בסעיף 5(ב), במקום הסכום הנקוב בו יבוא "120,000 שקלים חדשים".

דברי הסבר

הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים היא עוולה אזרחית ואפשר להגיש בשלה תביעה אזרחית לפיצוי. סעיף 5(ב) לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 (להלן – חוק איסור הפליה), מסמך את בית המשפט לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק עד סכום של 50 אלף שקלים חדשים בשל הפליה כאמור. בבסיס האפשרות לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק עומדים כמה טעמים, ביניהם הכרה בכך שעצם ההפליה פוגעת בכבוד, בביטחון העצמי ובשוויון, וכן הכרה בקושי להוכיח ולכמת את הנזקים הטבועים בהפליה. תיקון זה מוצע בהמשך לתיקוני חקיקה דומים, בעיקרם משנת 2013, דוגמת התיקון משנת 2013 שנערך בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998, במסגרתו הועלה הסכום המרבי של הפיצוי ללא הוכחת נזק שבית המשפט רשאי לפסוק במקרה של הטרדה מינית או התנכלות לפי הוראות החוק ל-120,000 שקלים חדשים, וכן תיקון דומה בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988. בהמשך לשני תיקונים אלה, ובשל הרציונלים הזהים שעומדים בבסיסם של חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שעוסקים שניהם בהפליה, מוצע להעלות את סכום הפיצוי שבית המשפט רשאי לפסוק ללא הוכחת נזק לפי חוק איסור הפליה. העלאה זו מתבקשת גם לאור העובדה שסכומי הפיצוי ללא הוכחת נזק הקבועים בחוק היום הם נמוכים ביחס לזמן הרב, לעלות הכספית ולקושי הנפשי הכרוכים בניהול תביעות, אשר הופכים הגשת תביעות כאמור לחסרות כדאיות כלכלית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/1354), ועל ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/24/2814) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/25/2129).

הצעת החוק זהה לפ/25/2129 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 58.